

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005134-74.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: ANA BEATRIZ ASSIS DA SILVA

RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR, para CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA deferida na decisão do Evento 3. Intimem-se as partes. Dê-se ciência ao juízo singular. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5005134-74.2025.4.02.5101

510015593108 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5005134-74.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

RECORRENTE: ANA BEATRIZ ASSIS DA SILVA

RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - RMC contra decisão da 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a saber, de restabelecimento do benefício de pensão por morte (processo 5007278-34.2024.4.02.5108/RJ, evento 9, DESPADEC1).

VOTO

A decisão do Exmo. Juiz Federal Rafael Assis Alves (3º Relator), que, em regime de tabelamento, concedeu a tutela provisória de urgência já explícita, suficientemente, a *controvérsia jurídica* sobre o direito perseguido pela autora, de forma a autorizar a reforma da decisão da 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia.

Em sendo assim, me reporto aos jurídicos fundamentos da decisão acostada no Evento 3, como razão de decidir pelo **provimento** do presente Recurso de Medida Cautelar:

"A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência visando o restabelecimento do benefício de pensão por morte.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada. O benefício foi regularmente concedido em 2011, quando a autora contava com apenas 3 anos de idade, tendo sido mantido por mais de 12 anos. A qualidade de dependente da autora, filha do segurado falecido e menor de 21 anos, é presumida nos termos do art. 16, I e § 4º da Lei 8.213/91, não havendo notícia de qualquer fato que pudesse ensejar a cessação do benefício dentre as hipóteses previstas no art. 77, § 2º da mesma lei.

A suspensão do benefício ocorreu, aparentemente, em razão de mera irregularidade formal, sem efetivo descumprimento dos requisitos legais para sua manutenção. Ademais, a autora completou 16 anos em dezembro de 2024, podendo, em tese, receber o benefício autonomamente, conforme art. 73 da Portaria DIRBEN/INSS 992/2022.

O perigo de dano é manifesto e decorre da própria natureza alimentar do benefício previdenciário, indispensável para garantir a subsistência da beneficiária menor de idade. A demora de mais de 8 meses na análise do pedido de reativação extrapola em muito o prazo razoável para decisão administrativa previsto no art. 49 da Lei 9.784/99.

A eventual reversibilidade da medida não traria prejuízo significativo ao INSS, considerando tratar-se de benefício anteriormente concedido e regularmente pago por mais de uma década.

Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência para determinar o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte NB 152.608.065-3".

Enfim, à toda evidência, o benefício da autora vem sendo suspenso e reativado, sucessivamente, pelo INSS (vide, por exemplo, os despachos administrativos de 01/2024 e 02/2025 - Eventos 1.26, fl. 33 e 14.4), em razão da expiração do prazo de 120 dias do termo de guarda provisória concedida à sua avó materna (representante legal). Conquanto não se tenha notícia de que a autora, hoje, com 16 anos de idade, tenha solicitado, perante o INSS, a exclusão de sua representante legal, na forma do art. 73, I, da Portaria DIRBEN/INSS nº 922/2022, observo que, no Ev. 14.5, consta recente termo de guarda provisória, concedido em 05/02/2025, com mais uma renovação do prazo de 120 dias, o que habilita a representante legal da autora a receber, atualmente, o benefício em nome desta.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao presente **RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR**, para CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA deferida na decisão do Evento 3. Intimem-se as partes. **Dê-se ciência ao juízo singular**. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.